



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/991/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב הרי הגלעד 7 רמת גן
ע"י אהוד לוונשטיין
הרי הגלעד 7 רמת גן

נגד

הנתבעת: זילבר מירל מוניק
הרי הגלעד 7 רמת גן

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף ברחוב הרי הגלעד 7 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 396 בגוש 6109 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף הוא אחד מ-4 מבנים הנמנים עם הבית המשותף כפי רישומו בפנקס הבתים המשותפים (מבנה מספר 2).
2. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר אושר לרישום ביום 9.12.2003 (להלן - "התקנון המוסכם").
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
4. הנתבעת, מוניק זילבר פאר, היא בעלים של דירה דו מפלסית המצויה בקומות 13 ו-14 בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 106 (להלן - "הנתבעת").
5. בכתב התביעה עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הן יתרת חוב בגין הוצאות לשיפוץ מבואת הבית המשותף בסך של 420 ש"ח, הן יתרת חוב בגין הוצאות החזקה וניהול שוטפות בסך של 4,220 ש"ח, עבור החודשים אפריל עד נובמבר 2020. עוד עתרה התובעת להורות חיוב הנתבעת בתשלום דמי חברות לאגודה לתרבות הדיור,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/991/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משנאלצה התובעת לפנות לאגודה לצורך קבלת ייעוץ משפטי בשל המחלוקת מושא תביעה זו.

6. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי היא שילמה חלקה בהוצאות החזקה וניהול שוטפות עבור החודשים ספטמבר עד נובמבר 2020 בסך של 3,900 ש"ח. בתוך כך, הוסיפה וטענה כי נפלה שגגה בחישוב שיעור חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה וניהול, משהיה על התובעת לעשות כן על פי שטח דירת הנתבעת (165.5 מ"ר), ולא כפי השיעור הנדרש ממנה בפועל, הוזה לשיעור השתתפות דירה אחרת בבית המשותף ששטחה 170 מ"ר (הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 109), והוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. לפיכך, ביצעה הנתבעת תחשיב עצמי ובהתאם לו שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בנסיבות אלה, הוסיפה ודחתה הדרישה לחיובה בתשלום דמי חברות לאגודה לתרבות הדיור.

7. היום התקיים לפניי דיון לבירור התביעה.

במסגרתו שמעתי טענות הצדדים ועמדתי עמם בהרחבה על הוראות התקנון המוסכם החלות על הבית המשותף. בתוך כך, הוסיפה התובעת ועתרה לחיוב הנתבעת בתשלום יתרת חלקה בהוצאות החזקה וניהול לתקופה שממועד הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק הדין.

8. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות." (ההדגשה אינה במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/991/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חזן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

10. על הבית המשותף חל כאמור תקנון מוסכם. בהתאם להוראות סעיף 7(ב) לתקנון המוסכם, חובת השתתפות בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות הכרוכות בהחזקת השטחים של הרכוש המשותף הכלול בבית המשותף (מבנה מספר 2) היא לפי החלקים כמפורט בטבלה המובאת בתקנון. בהתאם לטבלה זו, "החלק היחסי בהוצאות" של דירת הנתבעת ("דירת משנה מס' 106") הוא 25/964.

11. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הוראות התקנון המוסכם הן המחייבות לעניין שיעור השתתפות הנתבעת - כמו גם שאר בעלי הדירות בבית המשותף - בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/991/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בנסיבות אלה, הנני לדחות טענת הנתבעת, לפיה יש לחשב חלקה היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בשיעור מופחת מזה שנקבע לדירה הרשומה בבית המשותף תת חלקה 109. לטענת הנתבעת, לנוכח השוני בשטח רצפת דירות אלה (שטח רצפת דירתה 165.5 מ"ר ושטח רצפת הדירה האחרת 170 מ"ר), על הנתבעת לשלם סכום הנמוך במעט מהסכום המשתלם על ידי הדירה האחרת בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. קרי, תחת תשלום סך של 1,340 ש"ח בגין הוצאות החזקה וניהול שוטפות לחודש (כדרישת התובעת), טענה הנתבעת כי עליה לשלם סך של 1,300 ש"ח.

13. עיון בתקנון המוסכם העלה כי שיעור השתתפות דירת הנתבעת והדירה הרשומה תת חלקה 109 בבית המשותף הוא זהה - 25/964. לפיכך, בדין גובה התובעת שיעור זהה משתי דירות אלה בגין חלקן בהוצאות החזקה וניהול הבית המשותף (מבנה 2).

14. אוסיף למעלה מן הצורך, כי אין בידי לקבל דרך פעולה של בעל הדירה המבצע תחשיב עצמי באשר לחלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית משותף. דרך פעולה זו פוגעת בתקינות פעילות מוסדות הבית המשותף ובתוך כך בתקינות פעילות הבית המשותף על רכושו המשותף ומתקניו. ככל שסבור בעלים של דירה בבית המשותף, כי הוא נדרש לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול שלא בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ולתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, עליו להביא העניין לפני מוסדות הבית המשותף, וככל שאינו נענה רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר בפסק הדין שניתן בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969." (ראו גם, פסק דינה של כבוד השופטת ת' בזק רפפורט בעניין וינוגרד, פסקה 7 לפסק הדין). אוסיף ואבהיר, כי אין בעל דירה רשאי לפעול באופן חד-צדדי ולקבוע על דעת עצמו חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כהבנתו-הוא, כפי הנסיבות שלפניי. בכך יהא כדי לערער



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/991/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוסדות הבית המשותף וגדרי סמכויותיהם כפי שציוונו המחוקק, להבטיח תקינות פעילות הבית המשותף.

15. לנוכח האמור לעיל, הנני לקבל התביעה ולהורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן:

א. סך של 420 ש"ח, בגין יתרת חלקה בהוצאות שנדרשו לשיפוץ מבואת הבית המשותף.

ב. סך של 480 ש"ח, בגין יתרת חלקה בהוצאות החזקה וניהול שוטפות לתקופה שעד לחודש אפריל 2021.

ג. סך של 1,705 ש"ח, בגין הוצאה שנדרשה לתובעת לתשלום דמי חברות לאגודה לתרבות הדיור לצורך סיועה בטיפול במחלוקת שניטשה בין הצדדים לתביעה דנן, ומשנמצא כי הדין עם התובעת.

ד. סך של 1,200 ש"ח, בגין הוצאות ההליך.

ה. כל החיובים דלעיל ישולמו בתוך 15 ימים מהיום. חיוב שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ד ניסן תשפ"א, 6 אפריל 2021, במעמד הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו